

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2229/2541

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน
นางสาว ลดาวัลย์ สุพรรณธะริดา กับ
พวก

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย เดชา สุพรรณธะริดา กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 44, มาตรา 131, มาตรา 145, มาตรา 147, มาตรา 161,
มาตรา 175, มาตรา 229

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้กองมรดกของจำเลยร่วมกันชำระเงิน แก่โจทก์ กับให้
ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ จำเลย อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอดำเนินคดี
อย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่น
ตามคำสั่งศาลชั้นต้นและมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระศาล
ภายในกำหนด ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งว่าจำเลยที่ 1 ทิ้งอุทธรณ์ ผู้ร้องในฐานะทายาทโดยธรรมของจำเลยและเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในกองมรดกของจำเลยจึงได้ขออนุญาตนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาวางศาลแทนผู้รับมรดก
ความแทนที่จำเลย ศาลชั้นต้นอนุญาตและได้สั่งรับอุทธรณ์จำเลยแล้วแต่ต่อมาจะ
หว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยขอถอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตและคืนค่าขึ้นศาลให้กึ่งหนึ่งไปแล้วก็ตาม แต่การที่ผู้ร้องนำ
เงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์มาวางศาลซึ่งตามคำร้องผู้ร้อง
ระบุชัดว่า ขอมองแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลย และการวางเงินดังกล่าวเป็นผล

ให้ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไปแล้ว เมื่อจำเลยของถอนอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงยังมีผลบังคับอยู่ โจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีย่อมมีสิทธิรับเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นซึ่งจำเลยจะต้องใช้แทนโจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้และเมื่อผู้ร้องวางเงินจำนวนดังกล่าวแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลย ย่อมมีผลเท่ากับผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้วางเอง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินนั้นคืน แม้ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวของผู้ร้องเองก็ตาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้กองมรดกของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท จำเลยที่ 1 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้น และมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระศาลภายในกำหนด 10 วัน ครบกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ทั้งอุทธรณ์ ต่อมาผู้ร้องทั้งสามในฐานะทายาทโดยธรรมของจำเลยที่ 1 และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของจำเลยที่ 1 ได้ขออนุญาตนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์รวมจำนวน 450,880 บาท มาวางศาลแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและได้สั่งรับอุทธรณ์จำเลยที่ 1 เมื่อผู้ร้องทั้งสามนำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระแล้วต่อมาระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ขอลถอนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตและคืนค่าขึ้นศาลให้กึ่งหนึ่ง ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องขอให้ศาลหยิบยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ขึ้นพิจารณาอีก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ให้ยก

คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งที่ผิดระเบียบ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ผิดระเบียบได้จะต้องเป็นคู่ความฝ่ายที่เสียหาย แต่ผู้ร้องทั้งสามยังมิได้เข้ามาเป็นคู่ความไม่ว่าในฐานะ จำเลยร่วมหรือผู้ร้องสอด การที่ผู้ร้องทั้งสามนำเงินค่าธรรมเนียมวางต่อศาลชั้นต้น ก็ได้กระทำในนามของจำเลยที่ 1 มาโดยตลอด มิได้ดำเนินการในนามของคู่ความ อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ร้องทั้งสามจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์เพื่อให้เพิกถอน คำสั่งเรื่องผิดระเบียบ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย พิพากษาให้ยกคำร้อง คืนค่า ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ร้องทั้งสาม

ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่วางไว้คืนแต่ปรากฏว่าโจทก์รับ เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความจำนวน 250,880 บาท ไปจากศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นจึงแจ้งให้โจทก์คืนเงินจำนวนดังกล่าว โจทก์แถลงว่าเงินจำนวน 250,880 บาท นั้นเป็นเงินที่ผู้ร้องทั้งสามนำมาชำระค่าธรรมเนียมและค่าทนายความตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้นแทนจำเลยที่ 1 เมื่อผู้ร้องทั้งสามได้ชำระเงินตามคำพิพากษาแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะรับคืน คงมีสิทธิรับคืนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นอุทธรณ์เท่านั้น โจทก์จึงไม่ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ ร้องทั้งสามไม่ได้เป็นคู่ความ จึงยกคำร้องและให้คืนค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด แก่ผู้ร้องทั้งสาม ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์เป็นพับ ผู้ร้องทั้งสามไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในศาลชั้นต้นตามที่โจทก์แถลง โจทก์มีอำนาจบังคับคดีแก่จำเลย ตามคำพิพากษาอยู่แล้ว จึงให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมที่รับไปนั้นมาคืน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาคืน และยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสามที่ขอค่าธรรมเนียมคืน ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2539

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งลงวันที่ 1 เมษายน 2537 ว่า ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นคนยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อุทธรณ์อย่างคนอนาถาชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 หากจำเลยที่ 1 ยังติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ผู้ร้องทั้งสามเพ่งทราบคำสั่งศาลและทราบว่าผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในกำหนดที่ศาลสั่ง ทำให้เป็นผลเสียหายแก่คดีของจำเลยที่ 1 และถ้าจำเลยที่ 1 มีโอกาสต่อสู้คดีในศาลอุทธรณ์ มีโอกาสชนะคดีในที่สุด เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องทั้งสามจึงประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสามนำค่าขึ้นศาลมาชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 และต่อมาผู้ร้องทั้งสามได้นำเงินมาวางศาลจำนวน 450,880 บาท เป็นค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์ 250,880 บาท และเป็นค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จำนวน 200,000 บาท ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เห็นว่า การที่ผู้ร้องทั้งสามนำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นซึ่งจะต้องใช้แทนโจทก์ 250,880 บาท มาวางศาล ผู้ร้องทั้งสามก็ระบุชัดในคำร้องว่า ขอวางแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 และการวางเงินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ขอถอนอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงยังมีผลบังคับอยู่ โจทก์จึงมีสิทธิรับเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นต้นซึ่งจำเลยที่ 1 จะต้องใช้แทนโจทก์จำนวน 250,880 บาท ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้ และเมื่อผู้ร้องทั้งสามวางเงินจำนวนดังกล่าวแทนผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 มีผลเท่ากับผู้รับมรดกความแทนที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้วางเอง ฉะนั้นผู้ร้องทั้งสามจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พัก-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>